



المستشار

تأسست عام 2006

أينما وجدت الثقة

أسئلتكم فتيبي



قانون المرافعات (مراجعة)

الفرقه الثالثه



01277776870



المستشار (فرقه ثالثه)

إدارة



د/ جمال عبد الناصر



د/ حسن أبو الفتوح



س ١ : الميعاد الناقص عبارة عن فترة من الزمن يجب ان تنقصر قبل اتخاذ الاجراء ؟ (عبارة خاطئة)
صيفه أخرى : الميعاد الناقص هو الميعاد الذي يجب اتخاذ الاجراءات خلاله ؟ (عبارة صحيحة)

الميعاد الناقص هو عبارة عن فترة من الزمن يجب اتخاذ الإجراء خلالها، فإذا انقضت دون اتخاذ الإجراء فلا يجوز اتخاذه بعد ذلك وإلا كان باطلا ولا يترتب عليه أثره القانوني، وسمي الميعاد هنا بالميعاد الناقص لأن الإجراء يجب أن يتخذ خلاله فالشخص لا يستفيد من الميعاد بالكامل حتى ولو اتخذ الإجراء في آخر يوم فيه حيث سينتهي هذا اليوم بانتهاء مواعيد العمل الرسمية فيبقى جزء من اليوم لا يستفيد به.

🔗 **من أمثلة** ← المواعيد الناقصة ميعاد إعلان صحيفة الدعوى حيث يجب على المدعي إعلانها للمدعى عليه خلال ثلاثة شهور من تاريخ إيداع صحيفة قلم كتاب المحكمة،
 🔗 ميعاد الطعن في الحكم حيث يجب الطعن في الحكم خلال هذا الميعاد.

س ٢ : يجوز ابداء جميع الدفوع في اي حالة عليها الاجراءات ؟ (العبارة ليست صحيحة علي الاطلاق)

🔗 **نفرق بين :**

🔗 **١ : الوقت الذي يجوز فيه ابداء الدفع الموضوعي :**

🔗 يجوز إبداء الدفع الموضوعي ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، إذن فلا يسقط الحق في إبداء الدفع الموضوعي بعدم إبدائه أمام محكمة أول درجة ما لم يكن صاحبه قد تنازل عنه صراحة أو ضمنا، كما لا يترتب على تقديم المدعى عليه لدفع موضوعي معين سقوط حقه في إبداء غيره من الدفوع الموضوعية.
 🔗 ويجوز تقديم الدفع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة الاستئناف سواء تعلق هذا الدفع بالنظام العام أو كان متعلقا بالمصلحة الخاصة للخصوم وسواء تمسك به في صحيفة الاستئناف ذاتها أو تمسك به أثناء سير الخصومة أمامها طالما أن باب المرافعة لم يقل.
 🔗 ولكن لا يجوز التمسك بالدفع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض ولو كان الدفع متعلقا بالنظام العام، وذلك لأن الدفع الموضوعي يثير مسائل واقعية لا يجوز طرحها لأول مرة أمام محكمة النقض باعتبارها محكمة قانون وليس محكمة وقائع.

🔗 **٢ : الوقت الذي يجوز التمسك فيه بالدفع الإجرائي**

🔗 إذا كان الدفع الإجرائي متعلقا بالنظام العام فيجوز إبداءه في أي حالة كانت عليها الإجراءات ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف أو النقض.
 🔗 أما إذا كان الدفع الإجرائي غير متعلق بالنظام العام فيجب التمسك به قبل الكلام في الموضوع ، كما يجب إبداء كافة الدفوع الإجرائية معا دفعة واحدة ، وإذا كان التمسك بالدفع أمام محكمة الطعن فيجب التمسك به في صحيفة الطعن.

🔗 **٣ - الوقت الذي يجوز فيه ابداء الدفع بعدم القبول**

🔗 يجوز إبداء الدفع بعدم القبول في أي حالة كانت عليها الإجراءات ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف سواء تعلق الدفع بالنظام العام أو تعلق بالمصلحة الخاصة. فلا يسقط الحق في الدفع بعدم القبول بالكلام في الموضوع، كما لا يسقط الحق فيه بعدم إبدائه في صحيفة الطعن، إذ يجوز إبداء الدفع بعدم القبول في أية حالة تكون عليها خصومة الاستئناف وذلك حتى قتل باب المرافعة فيها.

س ٣: قد تتوافر للخصم اهلية الاختصاص دون أهلية التقاضي ؟ (العبارة صحيحة)

قد تتوافر للخصم اهلية الاختصاص دون ان تتوافر له اهلية التقاضي كالقاصر الذي يعتبر اهلا لاكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات الاجرائية الا انه لا يستطيع بنفسه القيام بها وانما يحتاج الي ممثل قانوني لكي يقوم نيابة عنه بهذه الاجراءات.

س ٤: يمكن للخصم ابداء طلب التدخل شفاهه في الجلسة ؟ (العبارة صحيحة)

يمكن بإبداء طلب التدخل شفاهة في الجلسة في حضور المدعى عليه في هذا الطلب، فإذا لم يكن حاضرا وجب تأجيل الدعوى لإعلانه بهذا الطلب، وإبداء طلب التدخل بهذا الطريق يؤدي إلى تبعية طلب التدخل للدعوى الأصلية، فإذا حكم بطلان صحيفة الدعوى الأصلية أو باعتبارها كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة فيه أو بانقضائها فإن طلب التدخل يزول بالتبعية، أما في حالة ترك الخصومة في الطلب الأصلي فلا يزول التدخل بل يبقى وتحكم فيه المحكمة.

س ٥: يجوز اختصاص الغير شفاهه في الجلسة ؟ (العبارة خاطئة)

حدد المشرع طريقا واحدا يتعين إتباعه لاختصاص الغير سواء كان ذلك بناء على طلب الخصوم أو بأمر المحكمة، فقد أوجب المشرع إتباع الطريق العادي لرفع الدعوى أي يجب اختصاص الغير بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وإعلانها للمختصم وترتيبها على ذلك لا يجوز إدخال الغير بموجب مذكرة أو بموجب إعلان يقدم مباشراً بعد إلى

س ٦: للمحكمة سلطه تقديرية في قبول جميع طلبات المدعي الاضافيه ؟ (العبارة ليست صحيحة علي الاطلاق) صيفه اخري: لا يجوز للمدعي تقديم اي طلبات عارضه؛ (العبارة خاطئة)

نص المشرع علي مجموعه من الطلبات الاضافية التي يحق للمدعي تقديمها دون حاجه الي الحصول علي اذن من المحكمة ، فليس للمحكمة سلطة تقديرية في قبولها أو عدم قبولها ، كما أنها غير مكلفه بالبحث عن مدي توافر الارتباط بينها وبين الطلب الأصلي وهذه الطلبات هي :

- أ- تصحيح موضوع الطلب الأصلي أو تعديله
- ب- تغيير سبب الطلب الأصلي أو اضافته اليه
- ت- الطلبات المكملة للطلب الأصلي أو المترتب عليه أو المتصلة به اتصالات يقبل التجزئه
- ث- طلب اتخاذ اجراء وقتي أو تحفظي
- ج- ما تاذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي .

أجاز المشرع للمدعي تقديم اي طلبات اخري غير الطلبات السابق بيانها الا انه يجب عليه ان يستاذن المحكمة في ذلك ، فللمحكمة سلطه تقديرية في الاذن له بتقديم طلبات اخري وذلك اذا وجدت انها مرتبطة بالطلب الاصلي كما يجوز لها ان ترفض هذا الاذن اذا وجدت انها غير مرتبطة بالطلب الاصلي .

س٧: يجوز ابداء الطلبات العارضة شفاهه في الجلسة ؟ (العبارة صحيحة)

⚖️ يجوز تقديم الطلبات العارضة بأحد الإجراءين التاليين:
⚖️ بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أي بصحيفة تودع قلم الكتاب وتعلن للخصم.
⚖️ إبدائه شفاهة في الجلسة وإثباته في محضرها، ويشترط لإبداء الطلبات العارضة. بهذه الطريقة أن يكون الخصم حاضرا في الجلسة، فإذا لم يكن المدعى عليه في الطلب العارض حاضرا في الجلسة التي ابدى فيها الطلب فيجب على المحكمة تأجيل الدعوى لإعلانه بالطلب العارض.
⚖️ بمذكرة بشرط أن يثبت إطلاع الخصم الآخر عليها.

س٨: يجب ان تشمل صحيفة الدعوى علي بيان اسم المدعي والمدعي عليه بموضوع الدعوى والا اذا كانت باطلة ؟ (العبارة صحيحة)

⚖️ كما يجب بيان اسم المدعي ولقبه ومهنته او وظيفته وموطنه والغرض من هذا البيان هو تحديد شخص المدعي، كما يجب بيان اسم المدعي عليه ولقبه ومهنته او وظيفته وموطنه فان لم يكن له موطن معلوم فاخر موطن كان له، ويجب علي المدعي ان يبين الشئ المطالب به بيانا كافيا نافيا للجهالة.
⚖️ طبقا للمبدأ العام في البطلان فإن البطلان يترتب عند تخلف أحد هذه البيانات إذا لم تتحقق بسبب تخلفه الغاية من الشكل أو البيان المطلوب. وعلى ذلك فجزاء تخلف أي بيان من البيانات المتعلقة بصحيفة الدعوى أو بالإعلان أو بالتكليف بالحضور هو البطلان، ولكن إذا ثبت تحقق الغاية من البيان الناقص فلا يحكم بالبطلان

س٩: يترتب علي زوال الخصومه زوالها واعتبارها كان لم تكن ؟ (العبارة خاطئة)

⚖️ يترتب على انقطاع الخصومة نفس الآثار التي تترتب على وقفها فتعتبر الخصومة قائمة مرتبة لآثارها رغم الانقطاع، كما تعتبر راکدة رغم قيامها ولذلك لا يجوز الاستمرار في إجراءاتها أثناء فترة الانقطاع وأي إجراء يتخذ يعتبر باطلا، كما يبطل الحكم الصادر خلال فترة الانقطاع، فتقف كذلك جميع المواعيد الإجرائية - ولو كانت مواعيد حتمية - حتى يزول سبب الانقطاع.

س١٠: يترتب علي ترك الخصومه زوالها واعتبارها كان لم تكن ولا يؤثر ذلك علي الحق الموضوعي ؟ (العبارة صحيحة)

⚖️ يترتب علي ترك الخصومه:

- أ- زوال الخصومة وكافة الإجراءات التي اتخذت فيها، فتزول طلبات المدعى الأصلية كما تزول طلباته الإضافية، كما تزول طلبات المدعى عليه المقابلة، كما تزول الآثار التي ترتبت على الخصومة بأثر رجعي فتقادم الحق الموضوعي يعتبر ساريا وكأنه لم ينقطع
- ب- لا يؤثر ترك الخصومة على الحق الموضوعي أو على الحق في الدعوى أو الطعن فيجوز للمدعى رفع دعوى جديدة بذات الموضوع والسبب وضد نفس المدعى عليه

س ١١ : الوكالة بالخصومه دائما جوازيه ؟ (العبارة خاطئة)

توكيل محام لمباشرة الإجراءات ليس أمرا إجباريا على الخصم، فيجوز للخصم عدم توكيل محام، ويمكنه الحضور بنفسه أمام المحكمة للدفاع والقيام بالإجراءات اللازمة السير الخصومة و صدور حكم فيها لصالحه.

الا أن المشرع قد يلزم الخصم بتوكيل محام عنه للقيام ببعض الإجراءات وأمام بعض المحاكم . فبالنسبة للتوقيع على صفح الدعاوى - لا يجوز تقديم صفح الدعاوى والطلبات إلى المحاكم الجزئية إذا تجاوزت قيمة الدعوى أو الطلب خمسين جنيها مصريا ما لم تكن موقعة من معلم، كما لا يجوز تقديم صفح الدعاوى أو الاستئناف أو طلبات استصدار لوامر الأداء إلى المحاكم الابتدائية إلا إذا كانت موقعة من محام مقبول أمامها وبالنسبة للحضور فالقاعدة أنه يجوز للخصم الحضور بنفسه أمام المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف أما أمام محكمة النقص فيجب توكيل محام للحضور عنه

س ١٢ : يترتب على انتهاء الوكالة بالخصومه انقطاع الخصومه ؟ (العبارة خاطئة)

لا يترتب على انتهاء الوكالة انقطاع الخصومة لأن المحامي ليس طرفا في الخصومة، ولذلك تستمر الإجراءات في مواجهة الخصم نفسه، وذلك بخلاف الوكالة - بالتقاضي حيث يترتب على زوال صفة الوكيل بالتقاضي سواء كانت وكالة قانونية أو قضائية أو اتفاقية انقطاع الخصومة لحين تصحيح الإجراءات في مواجهة من يقوم مقام من زالت صفته في التقاضي .

س ١٣ : يجوز تسليم الاعلان في الموطن الخاص ولو كانت الدعوي خاصه باعمال غير متعلقة بالموطن الخاص؟ (العبارة خاطئة)

يجوز للمحضر الإعلان في الموطن الخاص بالنسبة للأعمال المتعلقة بهذا الموطن فقط، أما الأعمال التي لا تتعلق بالموطن الخاص فلا يجوز إعلانه بها في الموطن الخاص وإلا كان الإعلان باطلا

س ١٤ : يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها ان تأمر باختصاص الغير لمصلحه العدالة او لاثهار الحقيقه ؟ (العبارة صحيحة)

للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله المصلحة العدالة أو الإظهار الحقيقة.

يكون ذلك بإلزامه بتقديم ورقة أو مستند تحت يده ولو في غير حالات المادة ٢٠ وما يليها من قانون الإثبات.

اختصاص الغير لمصلحة العدالة كما يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها اختصاص الغير لمصلحة العدالة وهنا يتم إدخال الغير في حدود الطلبات المرفوعة بها الدعوى، أن تأمر باختصاص من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة

س ١٥ : يجب اضافته ميعاد مسافه اربعة ايام للقاطنين في مناطق الحدود؟ (العبارة خاطئة)

بالنسبة لمناطق الحدود يضاف ميعاد مسافة ١٥ يوما يصرف النظر عن عدد الكيلو سترات، ويقصد بمناطق الحدود تلك المناطق النائية والتي لا تربطها بالمدن الرئيسية وسائل مواصلات منتظمة، مثل منطقة سيدي يراني بالقرب من الحدود الليبية ومنطقة حلايب وشلاتين بالقرب من الحدود السودانية.

**س ١٦ : تختص المحكمة الابتدائية بكافة الطلبات المرتبطة والعارضه مهما كانت قيمتها او نوعها ؟
(العبارة صحيحة)**

تختص المحكمة الابتدائية بالفصل في الطلبات العارضة والطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها، وتفرعاً على ذلك تختص المحكمة الابتدائية بدعوى القسمة أو تعيين الحدود أو تقدير المسافات ... الخ إذا رفعت أمامها بصفة عارضة مع أن هذه الدعاوى تدخل في اختصاص النوعي للمحكمة الجزئية.

س ١٧ : يجوز للخصم التنازل عن الدفع الاجرائي ؟ (العبارة ليست صحيحة علي الاطلاق)

إذا كان الدفع الإجرائي متعلقاً بالنظام العام فلا يجوز التنازل عنه سواء صراحة أو ضمناً وإذا تنازل الخصم عن الدفع فلا عبرة بهذا التنازل وتستطيع المحكمة إثارة الدفع.

الحكم فيه رغم التنازل.

أما إذا كان الدفع الإجرائي غير متعلق بالنظام العام فيجوز التنازل عن هذا الدفع صراحة أو ضمناً، والتنازل يكون صريحاً إذا أعلن الخصم عن إرادته الواضحة في التنازل

أما التنازل الضمني فيكون باتخاذ موقف يدل على رغبة الخصم في التنازل عن التمسك بالدفع الإجرائي

س ١٨ : تعتبر الكتابه لازمه لاثبات اتفاق التحكيم فقط ؟ (العبارة خاطئة)

تعتبر الكتابة ركناً في عقد التحكيم بحيث لا يقوم العقد ولا يكون له وجود إلا بالكتابة قلم تعد الكتابة لازمة فقط لإثبات التحكيم ولكنها لازمة أيضاً لوجوده فإذا لم يكن اتفاق التحكيم مكتوباً كان باطلاً، ولا يجوز إثباته بأي طريق من طرق الإثبات ولو كان بإقرار الخصم، كما لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة إليه بل لو حلفها فلا يثبت بذلك التحكيم.

س ١٩ : يجوز لأطراف التحكيم بعدم قبول الدعوي لوجود اتفاق تحكيم بين الاطراف ؟ (العبارة صحيحة)

يترب على اتفاق التحكيم أثاران:

١- فالأثر الإيجابي هو التزام أطراف التحكيم بعرض النزاع على التحكيم، **أما الأثر السلبي** فهو منع أطراف التحكيم من عرض نزاعهم على قضاء الدولة، إذا يعتبر الاتفاق بمثابة تنازل عن الحق في عرض النزاع على قضاء الدولة.

٢- فالأثر السلبي هو دفع بعدم القبول، ولأن هذا الدفع غير متعلق بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، بل يجب أن يدفع المدعى عليه بذلك في الوقت المناسب، كما يجوز لصاحبه التنازل عنه صراحة أو ضمناً.

حيث أوجب المشرع على المدعى عليه التمسك بهذا الدفع قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيه.

س ٢٠ : لحكم التحكيم قوة تنفيذيه بمجرد صدوره ؟ (العبارة خاطئة)

ليس لحكم المحكمين وحده قوة تنفيذية فهو لا يعتبر سنداً تنفيذياً إلا بصدر أمر من القضاء يعطيه هذه القوة ويسمى الأمر بالتنفيذ. والسبب في وجوب الحصول على أمر بتنفيذ حكم المحكمين قبل تنفيذه هو أن التحكيم قضاء خاص يستند إلى إرادة الأفراد.

يشترط لكي تصدر المحكمة أمراً بتنفيذ حكم المحكمين أن تتأكد من :

- ١- أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع
- ٢- أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية
- ٣- أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً.

س ٢١ : يترتب علي رفع الدعوي اكتساب كل من المدعي والمدعي عليه صفة الخصم ؟ (العبارة صحيحة)

فمن الآثار الاجرائية المترتبة علي رفع الدعوي اكتساب كل من المدعي والمدعي عليه صفة الخصم بما له من حقوق وما عليه من واجبات وبالتالي اذا شطبت الدعوي او انقطعت جاز لكل من المدعي والمدعي عليه تعجيلها من الشطب او الانقطاع .

س ٢٢ : يجوز ايداع صحيفة الدعوي بالبريد أو بأي وسيلة اخري من وسائل الاتصال الحديثة ؟ (العبارة خطأ)

حيث يجب علي المدعي بعد تحرير صحيفة الدعوي ان يقوم بإيداعها قلم كتاب المحكمة ويجب علي قلم الكتاب ان يقيد الدعوي في نفس يوم تقديمها ويتعين ان يتم ايداع صحيفة الدعوي في حضور المدعي او من يمثله قانوناً امام الموظف المختص بقلم كتاب المحكمة وان يثبت هذا الايداع بشكل رسمي ولا يكفي ايداعها بطريقة اخري كإرسالها بالبريد او بالفاكس او عن طريق البريد الالكتروني او بأي وسيلة أخرى وإلا كانت الاجراءات باطلة بطلاناً متعلقاً بالنظام العام .

س ٢٣ : بيان اسم المدعي والمدعي عليه ليست من البيانات الجوهرية في صحيفة الدعوي ؟ (العبارة خطأ)

حيث يجب بيان اسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه وذلك لتحديد شخص المدعي وايضاً يجب بيان اسم المدعي عليه ومهنته وموطنه وتعد هذه البيانات من البيانات الجوهرية التي يجب ان ترد في صحيفة الدعوي وان تكون هذه البيانات كافية نافية للجهالة.

س ٢٤ : يترتب علي إغفال البيان الخاص بموطن المدعي بطلان صحيفة الدعوي ؟ (العبارة خطأ)

فيجب علي المدعي بيان موطناً مختاراً له حتي يتمكن المدعي عليه من اعلانه فيه بأي ورقة من اوراق الدعوي ولكن لا يترتب علي اغفال البيان الخاص بالموطن بطلان صحيفة الدعوي وكل ما يترتب علي هذا الاغفال انه يجوز للمدعي عليه ان يعلن المدعي في قلم كتاب المحكمة بكافة الاوراق .

س ٢٥: يجب بيان موضوع الدعوي في صحيفة الدعوي وإلا كانت الصحيفة باطلة ؟ (العبارة صحيحة)

⚖ حيث يجب ان يبين المدعي الشئ المطالب به بياناً كافياً نافياً للجهالة حتي يتمكن المدعي عليه من العلم بالإدعاء الموجه ضده ويستطيع الدفاع عن نفسه وتتمكن المحكمة من تكوين فكرة واضحة عن موضوع الدعوي ويترتب علي تخلف بيان موضوع الدعوي بطلان الصحيفة لأن المقصود بالدعوي هو اصدار الحكم فيها والمقصود بالحكم فصل الخصومة بالزام المحكوم عليه ولا الزام مع الجهالة فلا يتحصل مقصود الدعوي بدون العلم بموضوعها .

س ٢٦: يعتبر القاضي مرتكباً لجريمة انكار العدالة اذا امتنع عن الحكم في الدعوي ؟ (العبارة صحيحة)

⚖ حيث تلتزم المحكمة بالفصل في الخصومة وان تصدر حكماً ينهي الخصومة امامها وبالتالي ينقضي التزام المحكمة بصدور حكم بعدم قبول الدعوي او بطلان صحيفتها او بإعتبار الخصومة كأن لم تكن او بعدم اختصاص المحكمة اما اذا امتنع القاضي عمداً عن اصدار حكم في المطالبة المطروحة امامه فإنه يعتبر مرتكباً لجريمة انكار العدالة ولكن اذا اغفل القاضي الفصل في بعض الطلبات المقدمة له فلا يعتبر مرتكباً

س ٢٧: يترتب علي زوال الخصومة زوال ماترتب عليها من اثار بما في ذلك الاثر القاطع للتقادم ؟ (العبارة صحيحة)

⚖ فإذا انتهت الخصومة بغير حكم في الموضوع كما لو سقطت او حكم بعدم قبول الدعوي او حكم بإعتبارها كأن لم تكن فإن ذلك يؤدي الي زوال الخصومة وزوال ما ترتب عليها من اثار بما فيها الاثر القاطع للتقادم مما يعني ان التقادم يعتبر سارياً لمصلحة المدعي عليه وكأنه لم ينقطع فيؤخذ في الاعتبار المدة التي نظرت فيها الخصومة عند حساب مدة التقادم .

س ٢٨: التقادم لا ينقطع الا بخصوص الدعوي المرفوعة بعناصرها الثلاثة ؟ (العبارة صحيحة)

⚖ فإذا اختلف اي من عناصر الدعوي الثلاثة خصوصاً وموضوعاً وسبباً فلا ينقطع التقادم وبالتالي فإذا اختلف الخصوم فلا ينقطع التقادم الا بالنسبة لمن كان طرفاً في الدعوي وإذا اختلف الحق المطالب به فإن انقطاع التقادم بالنسبة لأحد الحقين لا يقطع التقادم بالنسبة للحق الاخر واخيراً اذا اختلف سبب الحقين فإن انقطاع التقادم في احدهما لا يؤدي الي انقطاع التقادم للحق الاخر .

س ٢٩: تعتبر الخصومة منعقدة من تاريخ ايداع صحيفة الدعوي ؟ (العبارة خطأ)

⚖ حيث تعد الخصومة منعقدة من تاريخ اعلان المدعي عليه بصحيفة الدعوي فالإعلان هو اجراء ضروري لإنعقاد الخصومة فإذا كانت الخصومة تبدأ بإيداع صحيفة الدعوي قلم الكتاب الا ان بقاءها قائمة يظل معلقاً علي شرط فاسخ هو عدم اعلان الصحيفة للمدعي عليه وبالتالي لا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوي إلا بإعلان صحيفتها الي المدعي عليه ما لم يحضر الجلسة .

س ٣٠: تنعقد الخصومة بإيداع المدعي عليه مذكرة بالدفاع ؟ (العبارة خطأ)

حيث نص قانون المرافعات علي انه " لا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوي إلا بإعلان صحيفة الدعوي المدعي عليه ما لم يحضر الجلسة وطبقاً لهذا النص فإن الخصومة تنعقد بأحد أمرين اما اعلان المدعي عليه بصحيفة الدعوي واما حضور المدعي عليه وبالتالي لا تنعقد الخصومة بتقديم المدعي عليه مذكرة بدفاعه وذلك بالرغم من مخالفة ذلك لما هو معلوم من ان ايداع المعلن اليه مذكرة بدفاعه بمثابة حضوره ونري ان هذا يعتبر تناقضاً تشريعياً يتعين رفعه .

س ٣١: اذا امتنع قلم الكتاب عن قيد الدعوي وجب عرض الامر علي رئيس المحكمة ؟ (العبارة خطأ)

فإذا امتنع قلم كتاب المحكمة عن قيد الدعوي جاز للمدعي اللجوء لقاضي الأمور الوقفية بالمحكمة الذي يتعين عليه ان يصدر امره لقلم الكتاب بإثبات تاريخ طلب القيد ويجب علي قلم الكتاب ان يثبت هذا التاريخ من لحظة تقديم المدعي بالطلب وليس من لحظة لجوء المدعي لقاضي الأمور الوقفية

س ٣٢: ترك الخصومة يكون من المدعي فقط ؟ (العبارة صحيحة)

فترك الخصومة يعني نزول المدعي عن الخصومة او الدعوي التي انشأها وبالتالي فلا يجوز لغير المدعي ومن في حكمه ان يترك الخصومة اما المدعي عليه فلا يجوز له ترك الخصومة لأنه لم يبدأها فليس له إنهاؤها بإرادته .

س ٣٣: لا تتوافر اهلية الاختصاص للشخص الاعتباري او المعنوي ؟ (العبارة خطأ)

حيث نص القانون المدني علي ان الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازماً لصفة الانسان الطبيعية فيكون له ذمة مالية مستقلة وأهلية في حدود سند إنشائه وحق التقاضي إذا فالشخص المعنوي يتمتع بأهلية الاختصاص فيجوز ان يكون مدعي او مدعي عليه ويبقي الشخص المعنوي متمتعاً بأهلية الاختصاص طالما ظل متمتعاً بالشخصية القانونية اما اذا زالت عنه الشخصية القانونية بإنقضائه فلا يجوز ان يكون خصماً لأنه لم يعد متمتعاً بأهلية الاختصاص.

س ٣٤: قد يعترف القانوني للشخص المعنوي بأهلية الاختصاص بالرغم من انقضائه ؟ (العبارة صحيحة)

فالقانون قد يعترف للشخص المعنوي بأهلية الاختصاص بالرغم من انقضائه حيث جعل له الحق في التمثيل امام القضاء لحين التصفية فقد نص القانون المدني علي انه " تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين اما شخصية الشركة فتبقي بالقدر اللازم للتصفية والي ان تنتهي التصفية .

س ٣٥: يترتب علي الحكم باعتبار الدعوي كأن لم تكن زوال الخصومة وزوال ما ترتب عليها من اثار ؟ (العبارة

فإذا تمسك المدعي عليه صراحة بإعتبار الدعوي كأن لم تكن وببطلان الاعلان وقضت المحكمة بذلك فإن حكم المحكمة بإعتبار الدعوي كأن لم تكن يؤدي الي زوال الخصومة وزوال ما ترتب عليها من اثار ولا يجوز للمحكمة ان تحكم في موضوعها الا ان زوال الخصومة لا يؤثر علي الحق الموضوعي للمدعي او علي حقه في الدعوي فيجوز للمدعي رفع نفس الدعوي من جديد .

س ٣٦: يترتب علي رفع الدعوي انقطاع تقادم الحق؟ (العبارة صحيحة)

١٥ يترتب علي ايداع صحيفة الدعوي قلم كتاب المحكمة انقطاع التقادم الذي يسري لمصلحة المدعي عليه وينقطع التقادم حتي قبل اعلان صحيفة الدعوي للمدعي عليه ويظل التقادم منقطعاً طوال فترة نظر الخصومة اي طالما ظلت الخصومة قائمة ولم تنقضي او تزول وتفريغاً علي ذلك يظل هذا التقادم منقطعاً ولو اصدرت المحكمة حكماً بعدم الاختصاص والاحالة الي محكمة اخري .

س ٣٧: لا تعتبر الدعوي مرفوعة الا باعلان صحيفتها للمدعي؟ (العبارة خطأ)**صيغة اخري / لا تعتبر الدعوي مرفوعة الا من تاريخ قيد صحيفتها في قلم كتاب المحكمة؟ (العبارة خطأ)**

١٥ حيث تعتبر الدعوي مرفوعة من تاريخ ايداعها قلم الكتاب ولو تراخي القلم في قيدها لأن إجراء ايداع الصحيفة قلم الكتاب منفصل عن قيد الدعوي ولذلك ترتب الدعوي اثارها من تاريخ الايداع وليس من تاريخ القيد اما اعلان صحيفة الدعوي فهو ضروري لانعقاد الخصومة وليس لبداية الخصومة حيث تبدأ الخصومة بإيداع صحيفة الدعوي قلم الكتاب .

س ٣٨: عدم ايداع الصحيفة يؤدي الي انعدام الحكم الصادر فيها؟ (العبارة صحيحة)

١٥ لأن ايداع صحيفة الدعوي قلم الكتاب هو شرط لوجود الحكم الصادر في الدعوي ولا يغني عنه اي اجراء اخر فلا يغني عنه حدوث المواجهة بين الخصوم او بحضور المدعي عليه او كان الايداع باطلاً او علي نحو مخالف للقانون وبالتالي يترتب علي عدم ايداع صحيفة الدعوي قلم كتاب المحكمة ان يكون الحكم الذي يصدر في مثل هذه الدعوي حكماً منعدياً .

س ٣٩: يجب علي قلم الكتاب قيد صحيفة الدعوي ولو لم يقم المدعي بدفع الرسوم؟ (العبارة خطأ)

١٥ فإذا لم يقم المدعي بأداء الرسم جاز لقلم الكتاب الامتناع عن استلام صحيفة الدعوي ولا تعتبر الدعوي مرفوعة في هذه الحالة ولكن اذا تسلم قلم الكتاب الصحيفة رغم عدم اداء الرسم فلا يترتب علي ذلك بطلان كما تعتبر الدعوي مرفوعة من تاريخ تقديمها لقلم الكتاب رغم عدم اداء الرسم .

س ٤٠: ايداع صحيفة الدعوي ليس شرطاً لنشأة الخصومة؟ (العبارة خطأ)

١٥ حيث يجب علي المدعي بعد تحرير صحيفة الدعوي ان يقوم بإيداعها قلم كتاب المحكمة ويجب علي قلم الكتاب ان يقيد الدعوي في نفس يوم تقديمها في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت في حضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها وتعتبر الدعوي مرفوعة من تاريخ ايداعها قلم الكتاب .

س ٤١: لا يجوز للمحكمة فتح باب المرافعة من جديد بعد قفله؟ (العبارة خطأ)

١٥ حيث يجب علي المحكمة فتح باب المرافعة من جديد بعد قفله إذا تغير احد القضاة الذين سمعوا المرافعة وإذا كان تدخل النيابة العامة وجوبياً ولم تكن قد تدخلت حتي قفل باب المرافعة وفي الحالات التي يكون من الواجب علي المحكمة عرض الصلح علي الخصوم واقفلت باب المرافعة دون عرض الصلح .

س ٢ ٤ : يجوز تدخل الغير واختصامه شفاهة في الجلسة؟ (العبارة ليست صحيحة علي إطلاقها)

⚖️ **حيث يجب ان نفرق بين :**

- ١- **تدخل الغير :** يمكن ابداء طلب التدخل شفاهة في الجلسة في حضور المدعي عليه في هذا الطلب .
- ٢- **اختصام الغير :** لا يجوز اختصام الغير شفاهة في الجلسة بل يجب اختصام الغير بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وإعلانها للمختصم .

س ٣ ٤ : يجوز تسليم الإعلان القضائي للنياحة العامة؟ (العبارة صحيحة)

⚖️ حيث يكون الإعلان للنياحة العامة في حالتين إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم وكان له موطن معلوم في الخارج .

س ٤ ٤ : يجوز تسليم الإعلان القضائي للنياحة العامة في حالة غلق الموطن ؟ (العبارة خطأ)

⚖️ فإذا تعذر الإعلان لشخص المعلن إليه أو في موطنه بسبب اغلاق الموطن أو لم يجد المحضر احد ممن يصح تسليم الإعلان إليه أو رفض الموجود تسلّم الإعلان فيجب علي المحضر تسليم الإعلان لجهة الإدارة "

س ٥ ٤ : يجوز تسليم الإعلان للمجند لشخصه أو في موطنه ؟ (العبارة خطأ)

⚖️ إذا كان المعلن إليه فرد من أفراد القوات المسلحة فيجب تسليم الإعلان للنياحة العامة لتسليمه للإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة .

⚖️ فلا يصح إذن إعلان أي فرد من أفراد القوات المسلحة لشخصه أو في موطنه وذلك حتي ولو تصادف وجوده في موطنه أثناء اجازته مثلاً .

س ٦ ٤ : يجوز تسليم الإعلان للعاملين بالسفن التجارية لأشخاصهم ؟ (العبارة خطأ)

⚖️ بالنسبة للعاملين بالسفن التجارية تسلّم صورة الإعلان للربان ولا يجوز تسليم الإعلان لغير الربان او من يقوم مقامه فلا يجوز تسليم الإعلان مثلاً في موطن احد هؤلاء العاملين أو لشخصه وإلا كان الإعلان باطلاً

س ٧ ٤ : يتم إعلان السجين في موطنه أو للنياحة العامة ؟ (العبارة خطأ)

⚖️ حيث يجب تسليم صورة الإعلان للمسجونين إلي مأمور السجن فلا يجوز إعلان السجين في موطنه أو لشخصه أو للنياحة العامة وإلا كان الإعلان باطلاً .

س ٨ ٤ : لا يشترط أن يكون للمتدخل مصلحة في الدعوي ؟ (العبارة خطأ)

⚖️ فيجب أن يكون للمتدخل مصلحة قانونية أي حق أو مركز قانوني يريد حمايته أما لو كان ما يطالب به هو أمر لا يقره القانون فإن تدخله يكون غير مقبول كما يجب أن تكون هذه المصلحة قائمة وحالة .

س ٩ ٤ : تؤجل المحكمة الدعوي إذا غاب المدعي عليه ؟ " العبارة ليست صحيحة علي إطلاقها"

حيث نفرق بين :

- ١- إذا كان المدعي عليه قد أعلن لشخصه فعلي المحكمة أن تحكم في الدعوي دون حاجة إلي إعادة إعلانه .
- ٢- إذا كان المدعي عليه قد أعلن بغير شخصه فيجب علي المحكمة تأجيل نظر الدعوي لإعادة إعلان المدعي عليه إعلان آخر صحيح .
- ٣- إذا كان المدعي عليه قد أعلن إعلاناً باطلاً يجب علي المحكمة التأجيل للإعلان أو لتصحيح الإعلان .

س ٥ ٠ : تعتبر الدعوي مرفوعة من تاريخ إيداعها قلم الكتاب ؛ العبارة صحيحة
صيغة اخري/تعتبر الدعوي مرفوعة من تاريخ اعلان صحيفة الدعوي (العبارة خطأ)
صيغة اخري/تعتبر الدعوي مرفوعة من تاريخ قيد صحيفة الدعوي ؛(العبارة خطأ)

تعتبر الدعوي مرفوعة من تاريخ إيداعها قلم الكتاب ولو تراخي القلم في قيدها لأن إجراء إيداع الصحيفة قلم الكتاب منفصل عن قيد الدعوي ولذلك ترتب الدعوي أثارها من تاريخ الايداع وليس من تاريخ القيد .

س ٥ ١ : يجب علي المحضر تسليم الإعلان في الموطن وأن يتحقق من شخص مستلم الإعلان ؛ العبارة ليست صحيحة

فإذا تمكن المحضر من العثور علي المعلن إليه نفسه فله أن يسلمه الإعلان سواء تم ذلك في موطنه أو في أي مكان آخر كمقر عمله أو الطريق العام وفي هذه الحالة أي عند تسليمه الإعلان في غير الموطن يلتزم المحضر بالتحقق من شخصية المعلن إليه .

س ٥ ٢ : اذا رفض المدعى عليه تسلم الاعلان فسلمه المحضر لزوجته ؛ العبارة خطأ

يعتبر الاعلان في هذه الحالة باطلا لان يجب على المحضر اذا امتنع المراد اعلانه عن تسلم صورة الاعلان او التوقيع على الاستلام ان يسلم صورة الاعلان لجهة الادارة " مأمور القسم او المراكز او للعمدة او شيخ البلد " الذي يقع موطن المعلن اليه في دائرته .

س ٥ ٣ : يترتب علي شطب الدعوي زوالها وزوال كافة الآثار التي ترتبت عليها؛ العبارة خطأ

يترتب علي شطب الدعوي استبعادها من جدول القضايا المتداولة امام المحكمة ووقف السير فيها ومعني ذلك أن الشطب لا يلغي الدعوي ولا يزيل الإجراءات بل تبقي الدعوي مرتبة لكافة أثارها الإجرائية والموضوعية .

س ٤ ٥ : يترتب علي شطب الدعوي زوال الخصومة واعتبارها كأن لم تكن؟ العبارة خطأ

❏ فالشطب لا يلغي الدعوي فاذا شطبت الدعوى فيجب على المدعى تعجيلها خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الشطب .

❏ يكون التعجيل بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتعلن للمدعى عليه ، ويجب ان يقوم المدعى بالاجراءين معا (الايداع والاعلان) بالاضافة الى ذلك ان يحضر جلسة التعجيل وهنا فإن الخصومة تعاود سيرها الطبيعي مرة أخرى.

❏ اما اذا لم يقيم المدعى بتعجيل الخصومة فتعتبر الدعوى كأن لم تكن **في حالتين :**

١. **الحالة الأولى :-** اذا شطبت الدعوى وظلت مشطوبة ستين يوما ولم يعجلها أحد الخصوم .

٢. **الحالة الثانية :-** اذا قام المدعى بتعجيل الدعوى من الشطب ثم تخلف الطرفان عن الحضور للمرة الثانية

س ٥ ٥ : يترتب علي وفاة المحامي إنتهاء الوكالة وإنقطاع الخصومة ؟ العبارة ليست صحيحة علي إطلاقها

❏ حيث يترتب علي وفاة المحامي أنتهاء الوكالة ولا يترتب علي إنتهاء الوكالة إنقطاع الخصومة لأن المحامي ليس طرفاً في الخصومة ولذلك تستمر الإجراءات في مواجهة الخصم نفسه .

س ٦ ٥ : يكون التدخل والإختصاص بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة؟ العبارة ليست صحيحة علي إطلاقها

❏ فالتدخل قد يكون بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة أو بإبدا طلب التدخل شفاهه في الجلسة أما الإختصاص فيجب أن يكون بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتعلن للمختصم .

س ٧ ٥ : يجوز التدخل في الدعوي ولو لم يكن هناك إرتباط بين الطلب الأصلي؟ العبارة خطأ

❏ فيشترط للتدخل بمختلف أنواعه أن يكون هناك إرتباط بين موضوع التدخل والدعوي الأصلية

س ٨ ٥ : يجوز شطب الدعوى مرتين ؟ "العبارة صحيحة"

❏ يجوز اذا حضر الخصوم جلسة التعجيل ثم تغيبوا بعد ذلك فيجوز للمحكمة ان تحكم بالشطب مرة ثانية اذا رأت انها مازالت غير صالحة للحكم فيها ولا يجوز لها ان تقضى بإعتبارها كأن لم تكن .

س ٩ ٥ : يجوز للمحضر تسليم الإعلان لجهة الإدارة دون الذهاب إلي الموطن " العبارة خطأ"

❏ فلا يجوز تسليم المحضر الإعلان لجهة الإدارة دون الذهاب إلي موطن المعلن إليه حيث أنه لابد للمحضر قبل تسليم الإعلان لجهة الإدارة أن يذهب لموطن المعلن إليه فإذا لم يجده أو رفض الإستلام يقوم المحضر بتسليمه إلي جهة الإدارة .

س ٦٠: تعتبر الدعوى مرفوعة من تاريخ إعلان المدعي عليه بصحيفة الدعوى " العبارة خطأ"

❌ فالدعوى تعتبر مرفوعة من تاريخ إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة .

س ٦١: تسليم المحضر الإعلان لزوجة المعلن إليه في الطريق العام (الشارع) بعد التحقق من شخصيتها" العبارة

❌ فيشترط أن يتم تسليم الإعلان في موطن المعلن إليه أما إذا كان التسليم في الطريق العام أو الشارع كان الإعلان باطلاً .

س ٦٢: سلم المحضر في دعوى الخلع الإعلان لزوجة المعلن إليه " العبارة خطأ"

❌ حيث يشترط لتسليم الإعلان في الموطن ألا يكون هناك تعارض بين مصلحة متسلم الإعلان والمدعي عليه فإذا كان هناك تعارض فلا يجوز تسليم الإعلان له ولو كان واحد ممن منحهم القانون صفة تسلم الإعلان .

س ٦٥: إذا تسلم قلم الكتاب صحيفة الدعوى دون ان يقوم المدعى بأداء الرسوم لا تعتبر الدعوى مرفوعة " العبارة خطأ"

❌ فإذا تسلم قلم الكتاب الصحيفة رغم عدم أداء الرسم فلا يترتب على ذلك بطلان كما تعتبر الدعوى مرفوعة من تاريخ تقديمها لقلم الكتاب ، اما اذا امتنع قلم الكتاب عن استلام صحيفة الدعوى اوا لطعن لعدم اداء الرسم فلا تعتبر الدعوى مرفوعة .

س ٦٦: اذا غاب الطرفين تحكم المحكمة بشطب الدعوى حتى الجلسة التالية ؟ " العبارة خطأ"

❌ اذا غاب الطرفين تشطب الدعوى من جدول القضايا المتداولة امام المحكمة ووقف السير فيها ويجب على المدعى تعجيلها خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الشطب فإذا لم يقيم المدعى يتعجيلها تتعرض الخصومة لجزاء خطير وهو اعتبارها كأن لم تكن .

س ٦٧: اذا غاب الخصوم في المرة الثانية بعد تعجيل شطب الدعوى تحكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ؟" العبارة صحيحة"

فالمحكمة تحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن في حالتين :

١- **الحالة الأولى :-** اذا شطبت الدعوى وظلت مشطوبه ستين يوماً ولم يعجلها احد الخصوم اعتبرت الدعوى كأن لم تكن .

٢- **الحالة الثانية :-** اذا قام المدعى بتعجيل الدعوى من الشطب ثم تخلف الطرفان عن الحضور للمرة الثانية فلا يجوز للمحكمة شطب الدعوى مرة ثانية لأنه لا يجوز الشطب بعد الشطب بل يجب اعتبار الدعوى كأن لم تكن .

س ٦٨: يجوز اذا رفض المدعى عليه تسلم الاعلان أن يسلمه المحضر لزوجته ؟ العبارة خطأ

❌ يعتبر الاعلان فى هذه الحالة باطلا لان يجب على المحضر اذا امتنع المراد اعلانه عن تسلم صورة الاعلان او التوقيع على الاستلام ان يسلم صورة الاعلان لجهة الادارة " مأمور القسم او المراكز او للعمدة او شيخ البلد " الذى يقع موطن المعلن اليه فى دائرته .

س ٦٩ : يستطيع المحضر تسليم الاعلان لاي شخص اخر غير المدعى عليه ؟ العبارة صحيحة

❌ عند عدم وجود المدعى عليه فى موطنه يسلم الاعلان الى احد الاشخاص الذين حددهم القانون وهم الزوج والاقارب والاصهار والخدم والوكيل ولكن يجب ان يتم تسليم الاعلان فى موطن المعلن اليه .

س ٧٠: لم يجد المحضر المدعى عليه فى المنزل ووجد صديقه محمد ساكناً معه فى المنزل فقام بتسليمه الاعلان ؟ العبارة خطأ

❌ يكون الاعلان باطلا لأن صديقه ليس من اقاربه مهما كانت درجة الصداقة ذلك لأن القانون حدد الاشخاص الذين يجب على المحضر تسليمهم الاعلان .

س ٧١: يجب علي المحكمة شطب الدعوي إذا تخلف كافة الخصوم عن الحضور؟"العبارة ليست صحيحة على اطلاقها" صيغة اخري/إذا غاب الطرفين تحكم المحكمة بشطب الدعوي ؟

نفرق بين :

- ١- عندما تكون الدعوي صالحة للحكم فيها وجب علي المحكمة الفصل فيها ولا يجوز لها شطبها .
- ٢- عندما تكون الدعوي غير صالحة للحكم فيها فلا يجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم في الدعوي بل يجب عليها شطبها .

